Vorwort

Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren zu einem Zukunftsthema entwickelt. Die Regulierung und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rechtsfragen zu künstlicher Intelligenz haben indes gerade erst begonnen. Hierzu leistet Herr Dr. Kögel mit seiner Analyse wertvolle Pionierarbeit.

Der Autor untersucht, wie sich Systeme künstlicher Intelligenz durch das Immaterialgüterrecht schützen lassen. Diese Frage ist nicht nur von wissenschaftlichem Interesse. Sie ist vor allem ökonomisch relevant: Die Entscheidung in Systeme künstlicher Intelligenz zu investieren, hängt maßgeblich davon ab, ob und wie sich diese KI-Systeme durch Ausschließlichkeitsrechte schützen lassen.

Herr Dr. Kögel zeigt zunächst auf, dass es bereits schwierig ist, in dieser neuen Materie einen umfassenden Begriff der künstlichen Intelligenz zu finden. Selbst die Legaldefinition für „Systeme der künstlichen Intelligenz" in Art. 3 Abs. 1 der geplanten KI-Verordnung ist nicht wirklich trennscharf und führt bereits jetzt zu Diskussionen.

Herr Dr. Kögel unterscheidet einmal zwischen symbolischen und subsymbolischen KI-Systemen. Zudem trennt er zwischen Computerprogrammen und Algorithmen sowie den Datenbeständen, die ein KI-System benötigt, um „trainiert" zu werden. Die Trennung des KI-Systems in seine einzelnen Teile zeigt später anschaulich, wie sich Systeme künstlicher Intelligenz immaterialgüterrechtlich einordnen lassen.

Naheliegend ist ein Schutz des KI-Systems als Computerprogramm nach den § 69a ff. UrhG, den der Autor kenntnisreich bestätigt. Ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren, geht Herr Dr. Kögel bei seinen

Ausführungen einer Vielzahl von spannenden Einzelfragen nach, wie beispielsweise, ob einzelne Hyperparameter und Parameter eines KI-Systems schutzfähig sind oder ob auch von KI-Systemen selbst generierte Computerprogramme Schutz erlangen können?

Der Autor befasst sich aber nicht nur mit der Schutzfähigkeit als Computerprogramm. Er untersucht konsequent, ob sich KI-Systeme auch als Datenbankwerk oder über den sui generis-Schutz von Datenbanken nach §§ 87a ff. UrhG schützen ließen. Er zeigt hierbei auf, welche Probleme sich bei diesen Schutzrechten mit Blick auf die Trainingsdaten der künstlichen neuronalen Netze ergeben.

Daneben erörtert Herr Dr. Kögel, inwieweit ein patentrechtlicher Schutz von KI-Systemen in Betracht kommt. Richtigerweise sieht es Herr Dr. Kögel als schwierig an, KI-Systeme als Geschäftsgeheimnis zu schützen; genauso wenig wie der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz ein Anknüpfungspunkt sein wird, um ein Nachahmen des KI-Systems verhindern zu können.

Ebenfalls zeigt Herr Dr. Kögel, dass sowohl die DSGVO als auch der Data Act den immaterialgüterrechtlichen Schutz für KI-Systeme ohnehin einschränken. Der Autor schließt mit dem trefflichen Fazit, dass für KI-Systeme nur fragmentarische Schutzmöglichkeiten bestehen, sich aber auch dazu noch viele Fragen stellen.

Die Arbeit kann jedem Praktiker und Wissenschaftler ans Herz gelegt werden, der sich mit dem IP-rechtlichen Schutz von KI-Systemen beschäftigt. Er findet in Herrn Dr. Kögels Arbeit nicht weniger als eine umfassende, systematische und äußert kompetente Untersuchung dieses spannenden, hochaktuellen Themas.

Dr. Volker Schumacher